Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Zainul Imam Bin Anwar
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatisrono No.20 Rt.004 Rw.014 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan atas Surat Printah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/498/VIII/RES 4.2/2024/Satresnarkoba.tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Moch Zainul Imam Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Drs Victor A Sinaga ,S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat berdasarkan penetapan 2017/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2017/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.086 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.050 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0.008 gram;
- 1 (satu) buah dompet.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR**, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH; -
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06205/NNF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan nomor:
  - 18518/2024/NNF.-; berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram;
  - 18519/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram;
  - 18520/2024/NNF.-; berupa pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram;

  adalah benar positip kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat :
  - 18518/2024/NNF.-; dikembalikan berat netto ± 0,066 gram;
  - 18519/2024/NNF.-; dikembalikan berat netto ± 0,030 gram;
  - 18520/2024/NNF.-; dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR**, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06205/NNF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan nomor:

  - 18518/2024/NNF.-; berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram ;
  - 18519/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram;
  - 18520/2024/NNF.-; berupa pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram;

adalah benar positip kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dikembalikan sisa barang bukti seberat :

- 18518/2024/NNF.-; dikembalikan berat netto ± 0,066 gram;
- 18519/2024/NNF.-; dikembalikan berat netto ± 0,030 gram;
- 18520/2024/NNF.-; dikembalikan tanpa isi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon siding dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **IFIT KARIMUDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IFIT tidak mengenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap Terdakwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi 2. **MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN,** dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN tidak mengenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap Terdakwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang,bahwa di persidangan juga di bacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06205/NNF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan nomor:

- 18518/2024/NNF.-; berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram ;
- 18519/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram;
- 18520/2024/NNF.-; berupa pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram;

adalah benar positip kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.086 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.050 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0.008 gram;
- Uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet.

Terhadap barang bukti ini di kenali dan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06205/NNF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan nomor:
  - 18518/2024/NNF.-; berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram ;
  - 18519/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram;
  - 18520/2024/NNF.-; berupa pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram;

adalah benar positip kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum , Terdakwa bernama **MOCH ZAINUL IMAM Bin ANWAR** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menawarkan Untuk Dijual*" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*memberikan sesuatu kepada orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";*

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*".* Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*".* Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "*Menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";*

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang,bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika poket Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi IFIT KARIMUDIN, dan Saksi MOCHAMAD CHOIRUL ARIFIN Anggota Polres Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi dalam sebuah rumah Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 0,008 gram, uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet di atas meja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Surabaya untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06205/NNF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOCH ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan nomor:
    - 18518/2024/NNF.-; berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram ;
    - 18519/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 18520/2024/NNF.-; berupa pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram;

adalah benar positip kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diperintah oleh Sdr. MAT SHOLEH (DPO) untuk menunggu pembeli Narkotika Gol. I jenis sabu di depan rumah Sdr. MAT SHOLEH Jl. Jatisrono Tengah Gg. Buntu Surabaya dikarenakan masih terdapat sebanyak 20 (dua puluh) Narkotika poket Gol. I jenis sabu yang belum terjual, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang hendak membeli Narkotika Gol. I jenis sabu lalu Terdakwa mengarahkan pembeli tersebut untuk masuk ke dalam rumah Sdr. MAT SHOLEH, dan kejadian tersebut terus berlanjut hingga dalam sehari total terdapat 9 (sembilan) orang yang datang untuk membeli 18 (delapan belas) poket Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah Sdr. MAT SHOLEH, upah yang Terdakwa terima dari Sdr. MAT SHOLEH adalah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli es, dan sisa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu yang belum terjual Sdr. MAT SHOLEH berikan Terdakwa; maka perbuatan terdakwa dapat di katagorikan sebagai : *Menerima, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,*

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan telah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06205/NNF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOCH ZAINUL IMAM Bin ANWAR dengan nomor:

- 18518/2024/NNF.-; berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram ;
- 18519/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram;
- 18520/2024/NNF.-; berupa pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah benar positip kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang,bahwa oleh karena berdsasarkan atas pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu *tanpa hak ,Menerima, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika golongan I bukan tanaman*

Mnimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.sebagai mana dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan terdakwa yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.086 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.050 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0.008 gram;
- 1 (satu) buah dompet.

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian dan agar tidak disalah gunakan maka adalah patut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti ini oleh karena berupa uang maka adalah patut di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH ZAINUL IMAM Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*Tanpa Hak ,Menerima, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika golongan I bukan tanaman* ",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.086 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.050 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0.008 gram;
- 1 (satu) buah dompet.

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Zulqarnain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H. , Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didamping Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.	I Made Yuliada, S.H., M.H.
ttd	
Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)